

1500394-56.2022.8.26.0229

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Comarca: Hortolândia

Foro: Foro de Hortolândia

Vara: 2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Data de Disponibilização: 20/09/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2063216/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23439615 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

1144/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2063216 - 01º D.P. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Hortolândia

Foro de Hortolândia

2ª Vara Criminal da Comarca de Hortolândia

Rua Imola, 75, Hortolândia-SP - cep 13189-212

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500394-56.2022.8.26.0229 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500394-56.2022.8.26.0229

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2063216/2022 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 23439615 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA,

1144/22/928 - DEL.POL.PLANTÃO HORTOLÂNDIA, 2063216 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA,

1144/22/928 - 01º D.P. HORTOLÂNDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Bruno Silva Rodrigues

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CHRISTIANO RODRIGO GOMES DE FREITAS

Vistos.

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público contra BRUNO SILVA RODRIGUES, pela conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei 11343/06, segundo circunstâncias delineadas na denúncia, cujos fatos ocorreram em 07 de março de 2022.

Narra a denúncia que o réu trazia consigo, para fins de tráfico, 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, com peso aproximado de 63 gramas; 12 (doze) porções de maconha, com peso aproximado de 37 gramas; e 02 (duas) porções de crack, com peso aproximado de 06 gramas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 10/11 e auto de

constatação preliminar de fls. 12/13), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Em audiência de custódia, ao réu foi concedida liberdade provisória sob condições (fls. 32/34).

Notificado (fls. 97/98), apresentou defesa prévia (fls. 113/114).

Não sendo hipótese de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 09 de agosto de 2022 (fls. 115/117).

Procedeu-se à audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do réu.

Manifestaram-se as partes em alegações finais.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistem questões preliminares.

Aprecio o mérito.

Ao término da instrução criminal e após detido exame do conjunto probatório, há provas suficientes da prática do crime imputado.

A materialidade delitiva está consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 1/3), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 4/6), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 10/11), pelos depoimentos (fls. 7/8), pelo laudo pericial dos entorpecentes (fls. 68/70), corroborados pelas oitivas em juízo.

Maurilio Costa Fernandes, guarda municipal, disse que estava em patrulhamento e, ao passarem por local conhecido pela prática do tráfico de drogas, avistou dois indivíduos, sendo que um deles estava de moto e empreendeu fuga. O outro era o réu que estava sobre a calçada; abordado, em revista pessoal, foram encontrados 4 pinos de substância análoga a cocaína na mão direita e, na mão esquerda, carregava 2 trouxinhas com substância análoga a maconha; nos bolsos da bermuda, foram encontrados e apreendidos um aparelho de telefone celular, 2 pedras de substância análoga a crack e R\$42,00; junto ao corpo, na altura da cintura, o réu trazia uma sacola plástica contendo 47 pinos e 10 trouxinhas das mesmas substâncias anteriormente encontradas. Questionado, Bruno negou a prática, dizendo ter ido ao local para comprar drogas; porém, o motociclista lhe pediu que entregasse as drogas para outra pessoa, pelo que receberia R\$100,00. Não aparentava estar drogado. Viram o motociclista e o réu distantes 10/15 metros. Não havia outras pessoas.

O guarda municipal Thiago André de Oliveira reiterou as informações anteriores.

Interrogado apenas em sede policial, o réu negou a prática do crime. Disse que foi até o local para comprar drogas, por ser usuário. Um homem, cujo nome não soube declinar, apareceu e lhe ofereceu R\$100,00 para entregar uma sacola a outra pessoa; antes que a entrega fosse feita, foi abordado pelos policiais.

A negativa do réu não convence, carente de qualquer elemento de prova que a corrobore. A aceitação de oferta por terceiro desconhecido para entregar uma sacola para outrem que também desconhecia é situação inverossímil.

Por outro lado, os Guardas foram firmes no sentido de que viram o réu portando drogas em suas roupas e dentro de uma sacola, que trazia junto ao corpo, o que se confirma pela apreensão dos entorpecentes, não havendo razões concretas para suspeitar de flagrante forjado.

Sobre a palavra dos policiais, importante frisar que eles exercem função pública relevante e presumidamente cumprem a lei, de modo que não existem razões para desmerecer seus depoimentos, até porque o réu não apresentou qualquer justificativa capaz de amparar uma falsa incriminação ou perseguição policial.

Nesse contexto, os depoimentos dos policiais envolvidos na prisão são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra prova. O policial é testemunha como qualquer outra pessoa e depõe mediante compromisso de dizer a verdade, sujeitando-se à contradita e ao delito de falso testemunho. A jurisprudência fixou que os depoimentos prestados por agentes da lei devem ser recebidos e valorados como quaisquer outros testemunhos. E no caso, os depoimentos estão em consonância com a droga apreendida, bem como as condições em que estavam escondidas, sendo a justificativa do réu carente de qualquer comprovação.

Por fim, observo que o laudo pericial do aparelho de telefone celular foi

inconclusivo sobre eventual prática criminosa por parte do réu (fls. 79/87). Assim, diante das provas colhidas em juízo, a condenação do réu, nos termos do artigo 33, caput, é medida que se impõe, sem circunstância de atipicidade, excludente de ilicitude e de culpabilidade presentes, tendo o crime se consumado. Deve-se reconhecer, ainda, a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11343/06, não havendo prova nos autos que o réu pertença a alguma associação criminosa ou que se dedique às atividades criminosas, reforçado pelos documentos às fls. 30/31. Nos termos da jurisprudência:

Apelação. Tráfico de drogas. 1. Aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, par.4º, da Lei nº 11.343/06. Incumbe ao Ministério Público o ônus da prova da existência de uma das situações que obstem a incidência do redutor. 2. A quantidade e a natureza das drogas constituem circunstâncias a serem consideradas na definição do "quantum" de diminuição da pena. Apelo do Ministério Público a que se dá parcial provimento. (TJ-SP - APL: 00096955320128260132 SP 0009695-53.2012.8.26.0132, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 09/10/2014, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/10/2014,).

A quantidade em seu poder, entretanto, era significativa, especialmente considerando a realidade local, pelo que a redução deve ser à metade. Cuidava-se de 51 (cinquenta e uma) porções de cocaína, 12 (doze) porções de maconha e 02 (duas) porções de crack.

E sendo considerada para fixação do redutor, não pode ser levada em consideração na pena base.

Nessas condições passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento ao disposto no artigo 42 da Lei 11343/06 e artigo 59, do CP, fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, incide apenas a causa de diminuição de pena do §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 2 anos e 6 meses de reclusão e 250 dias multa, que torno definitiva.

Fixo o valor dos dias multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60).

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, ausentes circunstâncias específicas a se considerar e que imponham a necessidade de maior fiscalização do cumprimento da pena, deve-se atentar para a decisão do C.STJ, no Habeas Corpus 118533, na qual se entendeu que o chamado tráfico privilegiado, no qual as penas podem ser reduzidas, conforme o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/2006, não deve ser considerado crime de natureza hedionda, motivos pelos quais o réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime ABERTO, nos termos do art. 33, §2º, c, do CP.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, observo que ao réu foi concedida liberdade provisória, sob condições, por ocasião da audiência de custódia, sendo que eventuais benefícios legais deverão ser objeto de análise do juízo das execuções.

Observando o atual entendimento do E. Supremo Tribunal de Federal, no Habeas Corpus nº 97.256/RS, estando preenchidos os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e prestação pecuniária de 02 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde a ser deliberado em sede de execução.

Por esses fundamentos, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO o réu BRUNO SILVA RODRIGUES, RG: 15121957-MG, filho de Vicente Alexandre Rodrigues e Alaíde da Silva Gonçalves, nascido em 03/03/1988 em Araxá-MG, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c §4º, da Lei nº 11.343/06, submetendo-o à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 250 dias multa, no piso legal; SUBSTITUÍDA a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas pelo prazo da privativa de liberdade e prestação pecuniária de 02 salários mínimos à entidade pública ou privada com destinação social, tudo de forma e molde

a ser deliberado em sede de execução.

Disposições finais:

Considerando que o réu não esteve preso durante o processo, poderá recorrer em liberdade.

Conforme arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal c.c artigos 63 e 91, ambos da Lei nº 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União de tudo quanto apreendido neste processo, inclusive o dinheiro, não havendo prova da sua origem lícita e sua relação com o trabalho exercido pelo réu. Oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Não tendo havido controvérsia no curso do processo sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente.

Nos termos do art. 804 do CPP, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, observada a gratuidade de justiça que ora concedo.

Sem fixação de valor mínimo para reparação dos danos ante a natureza da infração (CPP, art. 387, inciso IV).

Incide no caso apenas o efeito genérico da condenação contido no inciso I do art. 91 do CP, não incidindo quaisquer dos específicos (CP, art. 92).

Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos direitos políticos do sentenciado.

Com a qualificação completa do sentenciado, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação.

Expeça-se certidão de honorários, caso se trate de advogado nomeado pelo Convênio OAB/Defensoria Pública.

Intimados em audiência. Intime-se o réu para cumprimento. Cumpram-se.

Hortolândia, datado e assinado eletronicamente.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA